

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1278/2533	พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา	โจทก์
	นายเชาว์ หนูอุไร	จำเลย
	นายเชาว์ หนูอุไร จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 339 วรรคสอง จำคุก 10 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ขังจำเลยไว้ในระหว่าง
ฎีกา

โจทก์ฎีกา (อันดับ 46)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 45)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคา 400,000 บาท
ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน และดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ดีราคา400,000 บาท
ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน และดำเนินการต่อไป

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ จิมพาลี-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ